



ESG

3%룰로 다시 보는 저PBR 29선

Analyst 박세연 shannon@hanwha.com 3772-7406

합산 3%를 적용 시 최대주주 측의 표 비중은 일반 이사 선임에서 57%, 감사위원 선임에서 9%로 달라짐
감사위원 선임의 의결권 구조가 바뀌었다. 2026년 7월 23일부터 최대주주는 감사위원을 선임하거나 해임할 때 특수관계인 등의 지분을 합산해 3%까지만 의결권을 행사할 수 있다(상법 제542조의12 제4항). 그동안 사외이사인 감사위원을 뽑을 때는 최대주주 측 지분을 합산하지 않았지만, 이 예외는 같은 개정으로 사라졌다. 9월 10일부터는 감사위원 가운데 최소 2명을 다른 이사와 분리해 선임해야 하며(상법 제542조의12 제2항), 자산총액 2조원 이상 상장사는 정관으로 집중투표를 배제할 수 없다(제542조의7 제3항). 세 규정이 함께 적용되는 정기주총은 12월 결산법인 기준으로 2027년 3월에 열린다.

우리가 주목할 것은 최대주주의 지분이 줄어드는 것이 아니라, 감사위원 선임 때 행사할 수 있는 의결권이 제한된다는 점이다. 상장사 2,505곳의 최대주주 측 지분을 중앙값은 2026년 반기보고서 기준 40.2%다. 이 지분율을 가진 회사에서 일반주주(최대주주 측을 뺀 주주)의 절반이 출석한다고 가정하면, 최대주주 측의 표 비중은 일반 이사 선임에서 57%지만 감사위원 선임에서는 9%로 낮아진다[그림2]. 같은 가정에서 최대주주 측이 단독으로 과반의 표를 확보하는 회사는 일반 이사 선임 시 1,628곳(65%)인 반면, 감사위원 선임 시에는 5곳이다[표1]. 출석률을 20%로 낮춰도 감사위원 단독 과반은 12곳에 그친다. 개인 주주가 대부분이라 출석률이 10% 안팎인 소형주에서만 이 수가 133곳으로 늘어난다. 이는 제도 개정 전후의 실제 표결 결과가 아니라, 동일한 지분과 출석률을 전제로 두 선임 방식의 의결권 구조를 비교한 계산이다.

주식을 여러 명의 명의로 나눠 보유한다고 합산 제한에서 벗어나는 것은 아니다. 최대주주의 계산으로 보유하거나 최대주주에게 의결권을 위임한 주식은 명의와 관계없이 합산 대상에 포함된다(시행령 제38조 제1항). 따라서 지분을 분산했는지보다 실질적인 보유 관계와 의결권 위임 여부가 중요하다.

1. 감사위원 2석은 최대주주 혼자 정하지 못함

실제 표결은 계산보다 최대주주에게 조금 덜 불리할 수 있다. 5% 이상을 가진 기관과 외국인도 각자 3%로 의결권이 깎이고, 일반주주가 모두 출석하지도 않기 때문이다. 그래도 방향은 분명하다. 분리선출 감사위원 2명은 처음부터 3% 상한 아래서 선임되고, 자산 2조원 이상 회사에서는 집중투표까지 열려 있다. 기관이나 행동주의 펀드가 추천한 후보가 이사회에 들어올 통로가 제도로 마련됐다. 경영권 분쟁이 없는 회사에서도 감사위원 선임을 앞두고 일반주주의 지지를 확보하는 일이 중요해진다.

사례: 고려아연 임시주총(2026년 9월 9일)

고려아연 임시주총은 합산 3%룰이 시행된 뒤 대형 상장사에서 감사위원 선임을 두고 표 대결이 벌어진 사례다. 3% 제한이 없는 집중투표에서는 최대주주인 영풍·MBK 측 후보 2명이 1·2위로 선임됐다. 같은 날 분리선출 감사위원 표결에서는 영풍·MBK 측 후보가 부결되고 이사회 추천 후보가 선임됐다[그림1]. 최대주주라도 감사위원만큼은 다른 주주의 지지를 얻어야 뽑을 수 있다는 뜻이다. 다만 공식된 찬성률만으로는 어느 주주가 결과를 갈랐는지 알 수 없다.

합산 3%룰이 묶는 쪽은 현 경영진이 아니라 최대주주다. 고려아연에서는 최대주주가 경영권에 도전하는 쪽이어서 의결권 제한도 도전자에게 걸렸다. 29곳처럼 최대주주가 경영권을 가진 회사에서는 같은 규정이 감사위원 표결에서 최대주주 측 의결권을 합산 3%로 제한한다.

[그림1] 고려아연 임시주총의 창과 방패 → 이번 표결에선 집중투표가 창, 3%룰이 방패였음

도전: 최대주주 영풍·MBK 측 vs 방어: 이사회(현 경영진 측)	
-같은 날, 같은 주주가 표결함 -이사 4석: 양측 2석씩, 영풍·MBK 측 1·2위 -감사위원: 최대주주 측 후보 27.9%로 부결	집중투표로 이사 4명 선임 3% 제한 없음: 주식 수 × 4표를 몰아 줄 수 있음 영풍·MBK 심혜섭 25.3% · 1위 영풍·MBK 이준봉 25.2% · 2위 이사회 이형규 24.6% · 3위 이사회 서은숙 24.6% · 4위
	합산 3%룰로 분리선출 감사위원 1석 최대주주 측 합산 3% 초과분은 의결권 없음 이사회 추천 백인규 81.8% · 선임 영풍·MBK 박유경 27.9% · 부결 제안
	양측 2석씩: 영풍·MBK 측이 1·2위 최대주주 측 감사위원 후보 부결
	최대주주라도 감사위원은 다른 주주의 지지를 얻어야 뽑을 수 있음
	합산 3%룰이 묶는 쪽은 최대주주 측: 29곳에선 감사위원 표결 때 지배주주 표가 3%로 줄어듦

주: 이사는 집중투표 득표율(선임할 이사 수 × 의결권 행사 주식 수 대비). 감사위원은 제3호 일괄 표결의 의결권 행사 주식 대비 찬성률(발행주식 대비 백인규 67.7%, 박유경 23.1%). 감사위원 표결에서 최대주주 측은 특수관계인 등과 합산해 의결권 있는 발행주식의 3%를 넘는 주식으로는 의결권을 행사하지 못함(상법 제542조의12 제4항)

자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

2. 일반주주의 지지가 필요한 저PBR 대형주는 29곳임

시가총액 1조원 이상인 분석 대상 303곳 가운데, 일반주주 출석률을 50%로 가정할 때 최대주주 측이 일반 이사 선임에 서는 단독 과반을 확보하지만 감사위원 선임에서는 확보하지 못하는 회사는 184곳이다. 이 가운데 P/B가 1배 미만이고 배당수익률이 3% 미만인 회사는 29곳이다[표2]. 이 29곳의 2026년 3월 정기주총 결과로 역산한 일반주주 출석률은 중앙값 49%(최저 12%, 최고 82%)로, 가정한 50%와 비슷했다. 회사별 실측 출석률을 넣어도 29곳 모두 감사위원 선임에 서는 최대주주 측이 혼자 과반을 쥐지 못한다. 주가가 장부상 순자산을 밑돌고 배당수익률도 낮다는 공통점이 있지만, 두 지표만으로 주주환원 여력이나 일반주주의 지지 여부를 판단할 수는 없다.

이들 회사에 감사위원 표결은 주주환원 정책에 대한 평가가 된다. 지지를 얻는 길은 둘이다. 배당 확대·자기주식 소각·기업가치 제고계획 갱신으로 주주 전체를 설득하거나, 우호 주주를 늘려 표를 모으는 것이다. 투자 의미가 있는 것은 앞쪽이다. 다만 이 목록은 주주환원 확대나 주가 상승을 단정하는 목록이 아니다. 감사위원 표결을 앞두고 자본배분의 방향이 바뀌는지를 먼저 확인할 기업들이다.

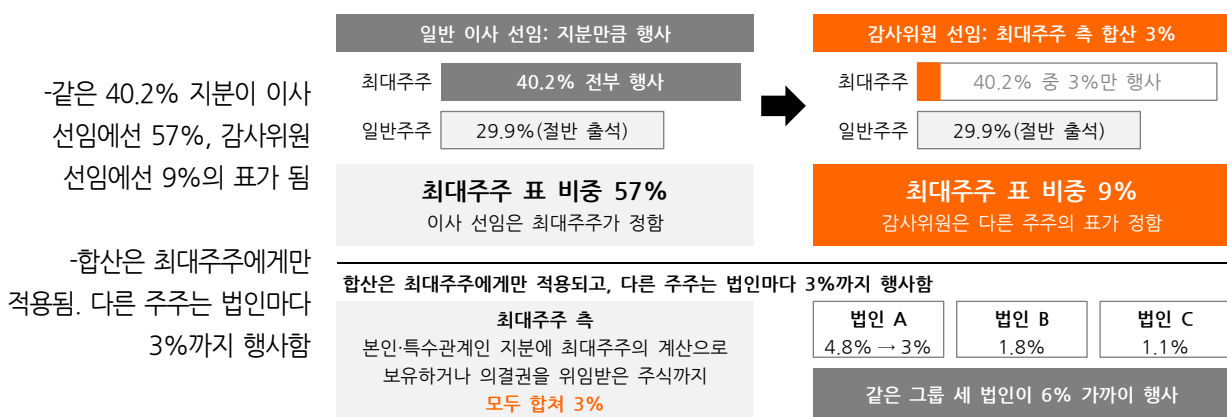
3. 주총 6주 전 주주제안과 집중투표 청구가 첫 신호가 될 것

감사위원 후보를 올리는 주주제안과 집중투표 청구는 주총일 6주 전까지 해야 한다(상법 제363조의2, 제542조의7 제1항). 정기주총은 전년 주총일을 기준으로 6주를 거꾸로 세므로, 3월 하순에 주총을 여는 회사라면 2월 초·중순이 마감이다. 그 전에 나오는 주주환원 공시와 주주제안이 첫 신호다.

- 볼 것 ① 연말·연초 주주환원 공시: 배당 확대, 자기주식 소각, 기업가치 제고계획 갱신
- 볼 것 ② 2월 중순까지의 주주제안·집중투표 청구: 5% 이상 주주와 행동주의 펀드의 감사위원 후보 추천
- 볼 것 ③ 3월 주총 소집공고: 분리선출 감사위원 후보와 국민연금·의결권 자문사의 권고

감사위원 3%률은 최대주주의 경영권을 흔드는 제도가 아니라, 최대주주도 다른 주주의 지지를 얻어야 채울 수 있는 두 자리를 이사회 안에 만드는 제도다. 주가에 의미가 큰 곳은 경영권 분쟁 기업보다 지배력은 굳건하지만 주주환원이 낮은 제PBR 대형주다. 최종 판단 기준은 하나다. 감사위원 표결을 앞두고 회사가 일반주주의 지지를 주주환원으로 얻으려 하는지다.

[그림2] 합산 3%률이 바꾼 표 계산 → 최대주주 표 비중 57%에서 9%로



주: 최대주주 측 지분율 40.2%는 2026년 반기보고서 기준 2,505곳의 중앙값, 일반주주 출석률 50% 가정 · 법인 A·B·C는 예시
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[표1] 출석률별 최대주주 측 단독 과반 회사 수 → 감사위원은 출석률 20%에서도 12 곳뿐

출석률 50% 기준 일반 이사 1,628곳, 감사위원 5곳	일반주주 출석률	일반 이사 단독 과반(곳)	비중(%)	감사위원 단독 과반(곳)	일반 이사 표 비중(%)	감사위원 표 비중(%)
	10%	2,471	99	133	87	33.4
	15%	2,410	96	29	82	25.1
	20%	2,327	93	12	77	20.0
	30%	2,116	84	6	69	14.3
	40%	1,898	76	5	63	11.1
	50%	1,628	65	5	57	9.1

주: 단독 과반은 최대주주 측 표가 출석한 일반주주 표보다 많은 경우 · 대상 2,505곳(2026년 반기보고서) · [표2] 29곳의 2026년 정기주총 실적 출석률은 중앙값 49%(12~82%) · 표 비중은 최대주주 측 지분 40.2%(상장사 중앙값) 기업 기준
자료: DART, 한화투자증권 리서치센터

[표2] 감사위원 표결에서 일반주주 지지가 필요한 저 PBR 대형주 → 29곳 중 9곳이 지주회사

회사	업종	시총(조원)	최대주주 측 지분율(%)	일반 이사 표 비중(%)	감사위원 표 비중(%)	P/B(배)	ROE(%)	배당수익률(%)
삼성생명	보험	56.8	43.6	61	9.6	0.81	5.0	1.9
LG	지주회사	16.6	43.4	61	9.6	0.59	3.4	2.8
GS	지주회사	9.5	53.5	70	11.4	0.66	5.5	2.9
LG 디스플레이	디스플레이	4.3	36.7	54	8.7	0.65	3.8	0.0
LG 생활건강	화장품, 의류, 완구	4.1	35.5	52	8.5	0.83	-1.5	0.7
현대제철	철강	4.1	36.0	53	8.6	0.21	0.0	1.6
CJ	지주회사	3.8	47.8	65	10.3	0.85	0.8	2.5
팬오션	운송	3.1	54.9	71	11.7	0.55	5.3	2.5
롯데케미칼	화학	2.6	54.6	71	11.7	0.20	-13.2	1.7
농심	필수소비재	2.4	44.2	61	9.7	0.86	6.2	1.5
현대지에프홀딩스	지주회사	2.3	65.6	79	14.9	0.49	7.2	2.4
풍산	비철, 목재등	2.2	38.0	55	8.8	0.93	6.5	2.2
아모레퍼시픽홀딩스	지주회사	2.0	66.3	80	15.1	0.67	4.1	1.5
금호타이어	자동차	2.0	45.0	62	9.8	0.97	18.2	0.0
현대백화점	소매(유통)	1.9	43.8	61	9.7	0.42	2.3	2.4
GS 리테일	소매(유통)	1.8	58.6	74	12.7	0.56	1.6	2.7
세아베스틸지주	지주회사	1.7	62.6	77	13.8	0.87	2.8	2.5
CJ 대한통운	운송	1.6	40.2	57	9.1	0.34	6.0	1.1
HDC	지주회사	1.5	42.9	60	9.5	0.42	7.9	1.8
현대위아	자동차	1.4	40.7	58	9.2	0.39	2.9	2.3
SK 아이이테크놀로지	IT 가전	1.3	53.4	70	11.4	0.51	-8.6	0.0
오뚜기	필수소비재	1.3	49.2	66	10.6	0.52	3.3	2.9
더블유게임즈	소프트웨어	1.2	43.3	60	9.6	0.95	11.2	2.1
하림지주	지주회사	1.2	50.5	67	10.8	0.34	8.4	1.1
HK 이노엔	건강관리	1.2	43.1	60	9.5	0.87	5.9	1.0
롯데웰푸드	필수소비재	1.1	69.3	82	16.3	0.49	3.2	2.7
카카오게임즈	소프트웨어	1.1	38.6	56	8.9	0.75	-10.7	0.0
DL	지주회사	1.0	49.3	66	10.6	0.27	-2.0	0.0
태광산업	화학	1.0	54.5	71	11.7	0.19	2.1	0.2

주1: 조건은 시가총액 1조원 이상, 출석을 50%에서 일반 이사는 최대주주 측 단독 과반, P/B 1배 미만, 배당수익률 3% 미만 · 표 비중은 출석을 50% 가정 · 당사 그룹 계열사 제외 · 별도 자산 2조원 미만인 더블유게임즈·카카오게임즈·세아베스틸지주·현대지에프홀딩스는 분리선출 의무 대상은 아니지만, 상근감사 대신 감사위원회를 두고 2026년 3월 분리선출 감사위원 2명을 선임함(상법 제542조의10 제1항 단서)

주2: 시가총액·P/B·ROE·배당수익률은 2026년 9월 30일(P/B·ROE·배당수익률은 2025 결산 기준) · 5% 이상 주주의 3% 제한과 자기주식은 미반영

자료: DART, 쿼티와이즈, 한화투자증권 리서치센터

[Compliance Notice]

(공표일: 2026년 10월 6일)

이 자료는 조사분석 담당자 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 작성됐음을 확인합니다. 당사는 이 자료에서 다룬 종목과 관련해 공표일 현재 관련 법규상 알려야 할 재산적 이해관계가 없습니다. 당사는 이 자료를 기관투자자 또는 제 3자에게 사전에 제공한 사실이 없습니다. (박세연)

저희 회사는 공표일 현재 이 자료에서 다룬 종목의 발행주식을 1% 이상 보유하고 있지 않습니다.

이 자료는 투자자의 증권투자를 돕기 위해 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로서 저작권이 당사에 있으며 불법 복제 및 배포를 금합니다. 이 자료에 수록된 내용은 당사 리서치센터가 신뢰할 만한 자료나 정보출처로부터 얻은 것이지만, 당사는 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 이 자료는 어떠한 경우에도 고객의 증권투자 결과와 관련된 법적 책임소재에 대한 증빙으로 사용될 수 없습니다.